

[예상][1][02.04-1]경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 1) A사는 경력직 설계 엔지니어인 甲을 채용하였다. 채용 당시 甲은 이력서에 "B사에서 5년간 핵심 설계 팀장으로 근무하며 특허 3건을 출원함"이라고 기재하였다. 그러나 채용 후 확인 결과, 甲은 B사에서 단순 보조 업무를 2년간 수행하였을 뿐이며 특허 출원 경력도 허위임이 밝혀졌다. A사는 이를 이유로 甲과의 근로계약을 취소하고자 한다.